

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH HUNG YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18 /2026/QĐ-UBND

Hung Yên, ngày 23 tháng 4 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

**Phân cấp tiếp nhận bàn giao đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thuộc các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Nhà số 27/2023/QH15;

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 144/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 93/TTr-SXD ngày 31/3/2026;

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định phân cấp tiếp nhận bàn giao đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thuộc các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Quyết định này quy định về phân cấp tiếp nhận bàn giao đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thuộc các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách, trừ trường hợp bên tiếp nhận bàn giao được quy định theo pháp luật chuyên ngành hoặc đơn vị có thẩm quyền quản lý được giao trong văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.



2. Quyết định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã, chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác bàn giao, tiếp nhận, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách.

3. Các nội dung không nêu tại Quyết định này thực hiện theo các quy định tại pháp luật chuyên ngành và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

## **Điều 2. Giải thích từ ngữ**

1. Các công trình hạ tầng kỹ thuật được điều chỉnh tại Quyết định này bao gồm: Công trình giao thông đô thị; công trình cấp nước; công trình thoát nước; công trình cấp điện; công trình chiếu sáng; công trình viễn thông; công trình thu gom và xử lý chất thải rắn, nghĩa trang và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

2. Các công trình hạ tầng xã hội được điều chỉnh bởi Quyết định này gồm:

Công viên - cây xanh; vườn hoa; sân chơi; sân thể thao; bãi đỗ xe.

Mặt nước - hồ cảnh quan; bể bơi; hồ điều hòa kết hợp cảnh quan (không bao gồm công trình hồ sự cố, hồ sinh học trong trạm xử lý nước thải và hồ sơ lắng trong trạm nước cấp).

Các công trình phục vụ hoạt động sinh hoạt cộng đồng không phải nộp tiền sử dụng đất.

## **Điều 3. Phân cấp thẩm quyền tiếp nhận bàn giao quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật**

Ủy ban nhân dân các xã, phường (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) tiếp nhận bàn giao quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý.

## **Điều 4. Xử lý chuyển tiếp**

1. Các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thực hiện bàn giao, tiếp nhận sau ngày Quyết định này có hiệu lực thì thực hiện theo Quyết định này.

2. Các dự án đang thực hiện với nhiều hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thì ngoài các hạng mục công trình đã bàn giao trước ngày Quyết định này có hiệu lực, các hạng mục công trình còn lại chưa bàn giao thì phải thực hiện theo Quyết định này.

## **Điều 5. Tổ chức thực hiện**

1. Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện bàn giao, tiếp nhận các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thuộc các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh.

2. Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo chức năng nhiệm vụ được phân cấp có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng trong việc hướng dẫn,



đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện bàn giao đối với các công trình chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành.

3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan đến khai thác sử dụng, vận hành và bảo trì các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện bàn giao, tiếp nhận các công trình trên bảo đảm thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các tổ chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến về Sở Xây dựng để hướng dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung Quyết định này cho phù hợp.

5. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm báo cáo công tác bàn giao và tiếp nhận các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở theo định kỳ về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm hạch toán, theo dõi sổ sách, biến động về giá trị tài sản, sử dụng tài sản đúng mục đích, hiệu quả không để xảy ra thất thoát tài sản và thực hiện chế độ thống kê báo cáo theo quy định.

#### **Điều 6. Điều khoản thi hành**

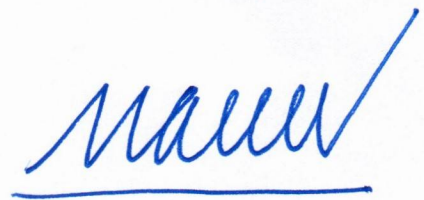
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2026.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *ngb*

##### **Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- Bộ Xây dựng (Vụ Pháp chế);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB và TCTHPL);
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp (Cơ sở DLQG về PL);
- UBND các xã, phường;
- Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT1. *PN*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hùng Nam**